

별표6.

약 정 서(안)

남북협력기금 관련법규에 따른 남북협력기금 수탁관리자인 한국수출입은행장(이하 "기금")과 남북협력기금법 제8조 제4호에 규정된 경제협력사업 보험계약(이하 "경협보험")을 체결한 보험계약자 [회사명](이하 "보험계약자")는 「지분등 투자보험 약관」, 「대부등 투자보험 약관」 또는 「권리등 투자보험 약관」(이하 "경협보험 약관") 제33조 제3항에 따른 기금의 대위권 행사와 관련하여 다음과 같이 약정한다.

1. 기금이 경협보험 약관에 따라 보험계약자에게 보험금을 지급한 후 취득하는 경협보험 약관 제33조 제3항에 따른 대위권의 행사는 보험계약자가 투자한 북한 현지법인(영업소 포함)의 토지이용권, 건물소유권, 등록임차권, 공장의 기계설비 등 저당등록이 가능한 모든 자산에 대하여 기금을 근저당권자, 보험계약자를 채무자로 하는 근저당권을 설정하는 것으로 갈음한다. 다만, 건설중인 자산, 무형자산, 유형자산 등 근저당권 설정이 어려운 자산의 경우 보험계약자는 기금에 대하여 해당 자산에 대한 양도담보권을 설정하고, 점유개정의 방법으로 해당 자산에 대한 점유를 기금에게 이전한다.
2. 본 약정서에 의해 보험계약자는 기금에 대하여 경협보험에 따라 지급받은 보험금 상당의 지급채무가 있는 것으로 하고, 그 변제기는 보험금 지급일과 같은 날로 한다.
3. 제2항에 따라 보험계약자가 부담하는 보험금 상당의 지급채무, 제10항에 따라 기금이 지출한 비용, 근저당권 또는 양도담보권 설정 대상 자산의 처분과 관련하여 기금이 지출한 비용 및 연체금 등을 제1항에 따라 설정되는 근저당권 또는 양도담보권의 피담보채무(이하 "피담보채무")로 한다. 피담보채무의 집행은 제1항에 따라 설정되는 근저당권 또는 양도담보권의 실행, 근저당권 또는 양도담보권 대상 자산의 임의매각 등 방법에 의해서만 하며, 보험계약자의 다른 자산에 대해서는 집행/실행하지 않기로 한다.

4. 제1항에 따라 설정되는 근저당권 또는 양도담보권의 채권최고액은 각각 제2항에 따른 보험금 상당의 지급채무의 [130%] 범위 내로 하며, 근저당권 또는 양도담보권의 결산기는 [장래지정형]으로 한다.
5. 기금의 보험계약자에 대한 보험금 지급과 보험계약자의 기금에 대한 근저당권 또는 양도담보권 설정은 동시에 이행하는 것으로 한다. 이를 위하여 본 약정 체결시 별첨 근저당권 설정계약 또는 양도담보권 설정계약을 동시에 체결하고, 보험금 지급일 전에 근저당권 등록을 신청하거나(근저당권 설정의 경우) 해당 자산의 소유권을 기금에 양도한다(양도담보권 설정의 경우).
6. 보험계약자가 경험보험 약관 제27조의 2에 따른 보험금 반납기한(이하 "반납기한")을 통지받은 후 반납기한까지 보험금을 반납하지 않은 경우 기금은 근저당권 또는 양도담보권 대상 자산의 경매, 제3자에 대한 임의매각 등 기금이 정한 방법에 따른 처분을 통해 피담보채무를 회수할 수 있다. 회수한 피담보채무 중 기금이 대상 자산 처분과 관련하여 지출한 비용을 제외한 금액은 경험보험 약관 제30조에 따라 처리한다. 다만, 대상 자산의 처분대금 중 기금에 우선하여 보험계약자의 선순위채권자 및 보험계약자가 배당 또는 지급받은 금액, 제9항에 따라 보험계약자가 부담하는 연체금 등이 있는 경우 그 금액은 약관 제30조에 따라 보험계약자가 지급받은 금액으로 간주한다.
7. 기금은 제6항에서 정한 반납기한이 경과한 이후 위 5항에 따라 근저당권 또는 양도담보권이 설정된 대상 자산을 제6항에서 정한 방법으로 처분할 수 있다.
8. 기금은 제6항에 따른 대상 자산의 처분금액이 피담보채무를 초과하는 경우 그 초과금액을 보험계약자에게 반환한다.
9. 보험계약자는 피담보채무를 반납기한 내에 기금에 변제한 후 근저당

권 또는 양도담보권의 말소를 청구할 수 있다. 보험계약자가 근저당권 또는 양도담보권 말소를 위하여 기금에 변제하여야 하는 금액이나 근저당권 등 말소절차 등에 관하여 추후 기금이 달리 정하는 경우에는 이에 따른다. 보험계약자가 반납기한 내에 피담보채무를 변제하지 않거나 사업 포기를 하지 않는 경우 기금은 반납기한 다음날부터 반납일 또는 사업포기의 통지일 전일까지의 날수에 대하여 「경제협력사업보험 취급기준」 제32조에 따른 연체요율을 적용한 연체금을 부과한다.

10. 근저당권 또는 양도담보권이 설정된 자산을 보험계약자가 점유하게 된 경우 신의성실의 원칙에 따라 유지·관리하여야 한다. 다만, 기금이 부득이하다고 판단할 경우 기금이 이를 유지·관리하고 유지·관리비용을 보험계약자에게 청구할 수 있다.
11. 근저당권 또는 양도담보권 대상 자산의 국내반입이 이루어지는 경우(처분, 양도 등 포함) 경제보험 약관 제29조에 따른 회수금으로 처리한다.
12. 기금과 보험계약자는 서면으로 본 약정서에 대한 수정약정을 체결할 수 있다.
13. 본 약정서와 관련하여 당사자 간에 분쟁이 발생하는 경우에는 서울중앙지방법원을 제1심 관할법원으로 한다.
14. 본 약정서에 규정되지 아니한 사항은 경제협력사업보험 취급기준, 경제보험 약관, 근저당권설정계약서, 양도담보계약서 및 개성공업지구 부동산규정 등 관련 법규에 규정된 바에 따른다.

[]. []. [].

기금	한국수출입은행장	보험	[회사명]
	[주소]	계약자	[주소]
	[성명] (인)		[대표자 성명] (인)

별첨 : 근저당권(양도담보) 설정계약서 1부. 끝.